



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/229/2021
תאריך הישיבה: 29/12/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. גל און יובל דן
 2. גל און שרה
 3. גולדמן אייר
 4. בר עם זיוה
 5. גלמן משה דן
 6. סגל רחל
 7. מזרחי אליהו
 8. יערי רותם נאור
 9. זפט סיגל
 10. רום רות
 11. אנולה ליפז
 12. שקד רוי
 13. שקד אנט
 14. ברש מיכל
 15. בן כוכב אריה
 16. בן כוכב חיה
 17. ורדון ערן
 18. פוגל יהלי שרה
 19. חיות מיכאל יצחק
 20. לוינזון שמעון שי
 21. דוידסקו גיטלמן חיה
 22. רוזנסקי עטיל אסתר
 23. וולך הללי
 24. שלו עפרה
 25. שלו דעאל אברהם
- באמצעות ב"כ: עו"ד ורכובסקי אורנה
יגאל אלון 98 תל אביב
טל': 036089999 פקס: 036089909

נגד

הנתבעת:

בכר יהודית
באמצעות ב"כ: עו"ד אילן מוריאנו
פומבדיתא 22, תל אביב יפו 6423421
טל': 03-6128840 פקס: 03-6128841



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/229/2021
תאריך הישיבה: 29/12/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החלטה

1. משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקת מושא התביעה שלפניי על דרך הפרשה, לרבות כפי מתווה שהוצע לצדדים בדיון שהתקיים ביום 12.7.2021, ומשעומדת הנתבעת על בקשתה לעיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד, הנני להידרש תחילה לבקשה זו.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב פומבדיתא 20 ו-22 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 505 בגוש 6111 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן שתי כניסות וכולל 19 דירות. הצדדים לתביעה הם בעלים, בנפרד, של כל הדירות בבית המשותף.
3. בגדרה של התביעה, עתרו התובעים למתן צו המאשר ביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית משותף מסוג הריסה ובניה על פי תמ"א 38 (תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה), בהתאם להוראת סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - "חוק החיזוק"). זאת, בהתאם להסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף שחתמו התובעים עם חברת י. ע. ז. ואנשי העיר תמ"א 2 בע"מ (להלן - "היזם"), אשר צורף נספח ב' לכתב התביעה (להלן - "ההסכם").
4. הנתבעת, יהודית בכר (להלן - "הנתבעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה השלישית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 19. הנתבעת מתנגדת לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, אלא אם יקבע בגדרו כי בעניין הנתבעת יחולו הוראות סעיף 2(ב)(6) לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006 (להלן - "חוק פינוי ובינוי"), אשר הוסף במסגרת תיקון מספר 6 לחוק, בעניינה. זאת, משהנתבעת היא אישה קשישה בת 93, ילידת שנת 1928, ניצולת שואה, המקבלת פנסיה מהשלטונות בגרמניה וכן נתמכת על ידי הקרן לניצולי שואה בישראל, המתגוררת בדירה מזה למעלה מ-61 שנה מאז בניית הבית המשותף, כך לשון כתב ההגנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/229/2021
תאריך הישיבה: 29/12/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. לאחר הגשת התביעה, הגישה הנתבעת תביעה לבית משפט המחוזי בתל אביב יפו נגד היזם, להורות לו לפעול בעניינה בהתאם להוראות סעיף 2(ב)(6) לחוק פינוי ובינוי (ת"א (מחוזי ת"א) 155077-06-21). בד בבד, עתרה בבקשה למתן סעד זמני, המורה עיכוב ההליכים בעניין התביעה דנן שמתבררת לפניי.
6. בהחלטה מיום 8.6.2021 דחתה כבוד השופטת חנה פלינר הבקשה, ללא צורך בתשובה. זאת, משעיכוב הליכים אינו סעד זמני. עוד הורתה "דומה כי במקרה הנדון מבוקש לעכב את ההליך הראשון בזמן לאור ההליך שהוגש רק היום", בקשה אשר יש להביא לפני המפקחת על רישום מקרקעין.
7. ביום 10.6.2021 הגישה הנתבעת הבקשה דנן להורות עיכוב ההליכים בתביעה שלפניי.
8. התובעים התנגדו לבקשה.
9. ביום 12.7.2021 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט בתביעה. לאחר ששמעתי באריכות טענות הצדדים, הנחתי לפנייהם מתווה לסיום המחלוקת בפשרה על פי עקרונות כמפורט בהחלטה שניתנה במעמד הדיון. לבקשת הצדדים, נתתי בידם ארכה לבחון הצעת הפשרה או כל מתווה אחר לסיום המחלוקת בפשרה. בתוך כך, הוסכם על הצדדים כי אדרש לבקשה לעיכובים הליכים אך לאחר קבלת עמדת הצדדים בכתב האם עלה בידם לסיים המחלוקת בפשרה, אם לאו.
10. בהחלטה מיום 12.8.2021 נעתרתי לבקשת הצדדים להארכת מועד להגשת עמדתם, כאמור בהחלטה מיום 12.7.2021.
11. ביום 29.8.2021 עתרו התובעים בבקשה להורות המשך בירור התביעה, משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקת בפשרה.
12. חרף החלטתי מיום 30.8.2021 והחלטתי מיום 14.11.2021, עד ליום דנא לא התקבלה תגובת הנתבעת.
13. בהחלטה מיום 14.11.2021 הורתי דיון מקדמי נוסף בתביעה, המתקיים לפניי היום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/229/2021
תאריך הישיבה: 29/12/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. בהתאם להלכה הפסוקה, רשאי בית המשפט להורות עיכוב ההליך המתברר לפניו בשל 'הליך תלוי ועומד' לפני בית משפט אחר, ככל שקיימת זהות עילות בשתי התביעות. זהות העילות פורשה בפסיקה בהרחבה, כלשון כבוד השופט עציוני בפסק הדין שניתן בע"א 9/75 אל עוקבי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד כט (2) 477, 480 (1975), לאמור: "הזהות אינה נקבעת לפי צורת התביעות אלא לפי מהותן. השאלה אם צד למשפט מוטרד פעמיים בגלל אותה העילה תלויה לא בטעמים טכניים של זהות צורת התביעות אלא בעניינים של ממש, היינו, לפי מהותן העיקרית." בתוך כך, ישקול בית המשפט שיקולים נוספים שעיקרם זהות בעלי הדין, יעילות הדיון, הימנעות מכפל התדיינות ומהכרעות סותרות, הכרעה מהירה ומאזן הנוחות. כל זאת, בשים לב לרציונל שבבסיס דוקטרינת 'הליך תלוי ועומד' שליבתו מניעת הליכי סרק, חסכון בזמן שיפוטי ומניעת הכבדה מיותרת על הצד שכנגד (ראו גם: רע"א 5642/11 דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ומס קניה תל אביב, פורסם ב"נבו" (21.11.2011); רע"א 2812/13 קולומביה ציוד וצרכי צילום בע"מ נ' דלתה דיגיטל בע"מ, פורסם ב"נבו" (11.7.2013)).

15. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי אין להורות עיכוב ההליכים בתביעה דנן. טעמי למסקנה זו הם אלה: ראשית, משהוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בתביעה שעילתה בחוק החיזוק, ובתוך כך להכריע בטעמי התנגדות בעל דירה בבית משותף לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף (ראו גם: ע"א 3700/15 רוט נ' עגנון, פורסם ב"נבו" (27.6.2017)). כך בנסיבות דנן, לרבות סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בטעם התנגדות שעניינו הוראות ההסכם שנחתם כאמור בין התובעים ליזם לביצוע פרויקט תמ"א 38, והחלת הוראות סעיף 2(ב)(6) לחוק פינוי ובינוי ביחס לנתבעת, לרבות על דרך ההיקש, בגדרי הסכם זה. השני, משהתביעה דנן קודמת בזמן לתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי, ובשים לב לרציונאליים שבבסיס חוק החיזוק להבטיח חיזוק בתים משותפים מפני רעידת אדמה אשר התרחשותה היא אך עניין של זמן במדינתנו. אמנם, כטענת הנתבעת, היזם אינו צד להליך לפניי. ברם, מוסמך המפקח על רישום מקרקעין לבחון הוראות ההסכם ותניותיו, לשם הכרעה בשאלה האם יש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/229/2021
תאריך הישיבה: 29/12/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהסכם כדי לפגוע בנתבעת באופן שאינו סביר ומידתי, לרבות בהתייחס לטענותיה מושא התביעה דנן (ראו גם: עש"א (מחוזי ת"א יפו) 45248-03-21 נעם נ' ששון, פורסם ב"נבו" (13.7.2021)).

16. משדחיתי הבקשה לעיכוב הליכים, ובשים לב כי הדיון דהיום מתקיים אך בשל העדר תגובת הנתבעת להחלטות המפקחת על רישום מקרקעין מיום 12.8.2021 ומיום 30.8.2021, הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות ההליך בסך של 2,000 ש"ח.

17. משהנתבעת עומדת על בירור התביעה על דרך של הבאת ראיות, הנני להוסיף ולהורות כדלקמן:

18. נקבע לישיבה לשמיעת ראיות ליום 24.3.2022 בשעה 09:00.

19. התובעים יגישו תצהיר עדות ראשית עד ליום 1.2.2022.

20. הנתבעת תגיש תצהיר עדות ראשית עד ליום 1.3.2022.

21. התצהירים יוגשו במקביל למזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין ולבעלי הדין האחרים. אישור על המצאת התצהירים לבעלי הדין האחרים יוגש למזכירות לשכת המפקחת בתוך 7 ימים ממועד הגשתם. בעל דין יגיש תצהירו במועד דלעיל אף אם תצהירי הצד שכנגד לא הומצאו לו כדין.

22. התצהיר, בצירוף תיק מוצגים, יוגש בעותק קשיח למזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין, כשהוא מודפס בנייר, כרוך וממוספר רציף, הנספחים יסומנו באמצעות דגלוני סימון באופן שניתן יהא לאתרם בקלות, במצורף לתוכן עניינים.

23. לתצהירים ולתיק המוצגים יצורפו מלוא המסמכים הרלוונטיים, לרבות חוות דעת מומחים ככל שהן רלוונטיות למחלוקות. אין די בצירוף חוות דעת מומחה לתצהירים כנספח, אלא יש להגיש הודעה על הגשת חוות דעת בנפרד מהתצהירים.

24. בקשה להזמנת עדים תוגש עד למועד הגשת תצהיר העדות הראשית. יסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלוונטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, במסגרתה יבקש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/229/2021
תאריך הישיבה: 29/12/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית, יצרף תמצית העדות ויפרט מדוע לא ניתן לגבות ממנו תצהיר ואיזה מאמצים נעשו לשם כך.

25. בהתאם לתקנה 74 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, הצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בעל פה מיד לאחר סיום שמיעת הראיות, תוך שלכל צד תינתן עד חצי שעה לשם כך. הצדדים רשאים להגיש דף אסמכתאות משפטיות, אליו יפנו במהלך סיכומיהם בעל פה.

26. אין באמור, כדי לגרוע האפשרות העומדת לצדדים לשוב ולהדבר ביניהם על מנת להביא לסיום המחלוקת מושא התביעה דנן בפשרה, לרבות כפי המתווה שהוצע על ידי בדיון קודם שהתקיים לבירורה.

ניתנה היום, כ"ה טבת תשפ"ב, 29 דצמבר 2021, במעמד הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו